

1501519-83.2022.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... suas proximidades.

Com relação ao delito de roubo impróprio, verifico que a desclassificação para o crime de furto qualificado tentado é medida de rigor, pois inequívoca a tentativa de subtração, mas não comprovados os elementos constitutivos do roubo, notadamente a existência de grave ameaça ou de violência a pessoa.

Consigno que, apesar da credibilidade a ser emprestada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501519-83.2022.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501519-83.2022.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2176810/2022 - DEL.POL.LEME, 25859953 - DEL.POL.LEME, 2176810 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAISON DIAS PIRES

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz Substituto: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

MAISON DIAS PIRES foi denunciado como incurso no artigo 155, par. 4º, inciso II c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia no dia 30 de junho de 2022, às 10h27min, na Rua João Batista Prado, 34, Centro, nesta cidade e comarca de Leme, tentou subtrair, para si, mediante rompimento escalada, um botijão de gás avaliado em R\$ 120,00, pertencente a Sebastião Lauro Bizachi, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação, não sendo absolvido sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviram-se vítima e testemunhas, interrogando-se o acusado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público aditou a denúncia, passando a qualificar a conduta do acusado como roubo impróprio tentado (fls. 185/186). Ouvida

a defesa, o aditamento foi recebido, tendo se procedido a novo interrogatório. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação e a Defesa advogou teses absolutórias.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 31/33), pela fotografia (fls. 38), pelo auto de avaliação (fls. 35/37), pelo laudo pericial (fls. 131/136) e pela prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

A vítima SEBASTIÃO LAURO BIZACHI disse, em solo policial (fl. 4), que estava em sua residência, momento em que viu o réu levando um botijão de gás e então gritou para que ele parasse, momento em que o réu largou o botijão e pulou o muro novamente e fugiu. Os policiais militares chegaram ao local, prenderam o réu, o qual reconhece como sendo o que estava tentando levar seu botijão de gás.

Em juízo, o ofendido informou que, no dia dos fatos, ele purou o muro da sua casa. Quando o viu, gritou e a polícia chegou. Antes de gritar, ele o ameaçou de morte (ele disse: "fique quieto que eu não quero te matar", isso com as mãos para trás). Após seu grito, ele fugiu, pulando o muro de sua casa. Ele queria pegar o botijão de gás. Mas, deixou o botijão para trás diante do seu grito. Ele chegou a entrar na sua casa, especificamente no quintal. Na Delegacia, reconheceu o réu sem sombra de dúvidas pelo rosto dele. Viu o réu pulando o muro. Para reconhecer o réu, viu uma fotografia de uma só pessoa na tela do celular. Não contou da ameaça na Delegacia por medo.

A policial militar CLAUDIA REGINA DO NASCIMENTO, em solo policial (fl. 3), disse que estava em patrulhamento, quando foi acionada para atender ocorrência em que um senhor teria sido vítima de furto. Então, compareceu ao local dos fatos, tendo chegado juntamente com equipe da polícia civil, e iniciaram rastreamentos, com intuito de encontrar o réu, nas casas adjacentes, no mesmo quarteirão, o qual era já era conhecido nos meios policiais por envolvimento em furtos. Relata que o réu confessou a tentativa de subtração do botijão.

VANDER APARECIDO MARCELINO CAPRIOGLIO, policial civil, em juízo, contou que, no dia dos fatos, foi acionado a local próximo da base do Setor de Investigações, onde estava. Uma pessoa chamou à polícia por ouvir um grito de uma pessoa idosa e por ver um sujeito evadindo-se pulando o muro da casa de onde veio tal grito. Tinha conhecimento do envolvimento do réu com ilícitos patrimoniais, sendo ele notório usuário de CRACK. Sabia que o réu morava nas proximidades. Ao chegar na casa dele, ele estava escondido atrás da geladeira. Ele confessou na hora. A vítima também o reconheceu: inicialmente por foto e depois na Delegacia. Ele estava em estado precário por conta da dependência química e admitiu a prática do delito.

O réu, em solo policial (fl. 5), admitiu ter pulado o muro da residência, tentado fugir furtar o botijão de gás quando a vítima saiu gritando, e então saiu correndo, sendo localizado pelos policiais. Em seu interrogatório, afirmou que tem 33 anos de idade. Não tem filhos. É dependente de CRACK. Está limpo desde que ingressou no cárcere. Estava preso por roubo e ganhou a liberdade em 2021 e, após ter tido dificuldades no casamento, recaiu nas drogas. É verdadeira a acusação. Nunca ameaçou a vítima. Conhece este senhor há anos e não faria mal a ele. Queria pegar o botijão para vender e trocar por CRACK. Fugiu quando o senhor gritou e foi até à sua casa. Foi pego pelo policial civil VANDER e já confessou de imediato. De fato, pulou o muro e caiu no quintal do imóvel. Após o aditamento à denúncia, ressalta que não houve qualquer ameaça. Sempre foi réu confesso. Jamais ameaçaria uma pessoa. Acreditaria que o filho da vítima o incentivou a aumentar a história. Escutou o filho dizendo, no dia da sua prisão, que iria complicar a sua situação. Conhece o Sr. Lauro há anos por morar nas suas proximidades.

Com relação ao delito de roubo impróprio, verifico que a desclassificação para o crime de furto qualificado tentado é medida de rigor, pois inequívoca a tentativa de subtração, mas não comprovados os elementos constitutivos do roubo, notadamente a existência de grave ameaça ou de violência a pessoa.

Consigno que, apesar da credibilidade a ser emprestada às declarações da vítima em delitos contra o patrimônio, no presente caso, o ofendido, num primeiro momento, em

suas declarações perante o policial civil VANDER (fl. 2), a policial militar CLÁUDIA (fl. 3) e na delegacia (fl. 4), não relatou que foi gravemente ameaçado ou que sofreu alguma violência por parte do acusado.

Após mais de cinco em meses, em juízo, o ofendido prestou novas declarações e alterou sua versão, alegando que foi gravemente ameaçado pelo acusado, que lhe disse que iria matá-lo para assegurar a impunidade do crime. Ressalto que o policial civil e a polícia militar que atenderam o caso nada mencionaram, tanto em juízo quanto em solo policial, a respeito de ameaça à vítima.

Assim, diante da discrepância entre os depoimentos dos policiais e em razão do lapso temporal entre as declarações da vítima, a alegação de que o réu teria ameaçado gravemente o ofendido mostrou-se duvidosa.

Nesse passo, havendo dúvida sobre a presença da elementar consistente no emprego de grave ameaça contra a vítima, reputa-se adequada dirimi-la em favor do acusado, fazendo incidir o in dubio pro reo, de modo que desclassifico a conduta para o crime descrito no artigo 155, § 4º, incisos II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Com exceção da existência da grave ameaça, verifico que as palavras da vítima e das testemunhas de acusação corroboram a confissão do réu.

Observa-se que os depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto aqueles prestados em juízo, quanto os de solo policial, são uníssonos e coesos, descrevendo os fatos com clareza, sendo que não há nos autos qualquer indício ou suspeita de que referidas pessoas tivessem algum motivo para falsamente incriminar o acusado, motivo pelo qual seus depoimentos merecem total credibilidade.

Importante também ressaltar que nos delitos patrimoniais, quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são sobremaneira importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria. E, no caso em análise, a vítima descreveu de maneira pormenorizada sobre a forma com que o furtador ingressou no imóvel e o que se tentou subtrair.

Na lição de TOURINHO FILHO, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça" (Processo Penal, 3º vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259), nesse sentido também se orientando a jurisprudência (JUTACRIM 95/268 e RJDTACRIM 25/319).

Por outro lado, reconheço a qualificadora referente à escalada. Embora o laudo pericial de fls. 131/136 não tenha verificado a presença de vestígios, as declarações da vítima, a prova testemunhal colhida e a confissão do acusado suprem esta falta, nos termos do art. 167 do CPP. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de furto qualificado tentado.

Nessas condições, partindo dos mínimos legais, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância ao sistema trifásico (artigo 68 do CP): De início, vale pontuar que o réu possui cinco condenações criminais transitadas em julgado, conforme certidão de distribuição criminal de fls. 104/108 e 160/164: (i) Foro de Leme, Vara Criminal, 0000013-64.2013.8.26.0318, data do fato: 22/12/2012, art. 180, "caput", do CP, trânsito em julgado em 10/08/2015; (ii) Foro de Leme, Vara Criminal, 0000146-33.2018.8.26.0318, data do fato: 11/01/2018, art. 155, § 4º, I, II c/c art. 14, II, ambos do CP, trânsito em julgado em 22/10/2018; (iii) Foro de Leme, Vara Criminal, 0000224-03.2013.8.26.0318, data do fato: 13/01/2013, art. 155, § 4º, I, IV c/c art. 14, II c/c art. 29, todos do CP, trânsito em julgado em 20/07/2015; (iv) Foro de Leme, Vara Criminal, 000694-58.2018.8.26.0318, data do fato: 26/12/2017, art. 157, § 2º, II do CP, trânsito em julgado em 2020; e, (v) Foro de Leme, Vara Criminal, 0001678-18.2013.8.26.0318, data do fato: 03/03/2013, art. 157, § 2º, II do CP, trânsito em julgado em 03/07/2015.

Daí porque duas dessas condenações serão desvaloradas como maus antecedentes na

primeira fase da dosimetria e três caracterizarão multirreincidência na segunda fase.

Na primeira fase, pela existência de duas condenações definidoras de maus antecedentes, majoro a pena-base em 1/5, fixando-a em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, presente a multirreincidência em razão de três condenações definitivas. Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea, a qual compensa parcialmente uma dessas condenações.

Assim, majoro a pena 1/5 e fixo a pena intermediária em 2 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, levando-se em conta que o crime ocorreu na forma tentada, será a reprimenda reduzida em 1/2, porquanto avançou o réu no iter criminis, tendo em vista que ingressou no imóvel da vítima e já tinha se apoderado do bem a ser subtraído. Chega-se, pois, a pena definitiva de 1 ano, 5 meses e 8 dias de reclusão e 10 dias-multa, observado o parâmetro mínimo de 10 dias-multa no caput do art. 49 do Código Penal.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 49 do CP, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração.

Considerando os maus antecedentes e a multirreincidência, inclusive por delitos da mesma espécie, incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP) e do sursis penal (art. 77, CP).

Ainda pelos maus antecedentes e pela multirreincidência, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33 do CP.

Ante o exposto, condeno MAISON DIAS PIRES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano, 5 meses e 8 dias de reclusão no regime inicial fechado e 10 dias-multa no valor unitário mínimo.

Tendo respondido ao processo em prisão cautelar, e como não houve alteração no panorama probatório que ensejou tal fato - aliás, a sentença reconheceu a responsabilidade criminal -, denega-se o direito de recorrer em liberdade, subsistentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva (art. 312 c/c art. 313, CPP) nos termos do que foi decidido anteriormente neste processo.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Custas pelo réu, ressalvada a gratuidade de justiça, que ora lhe defiro.

Arbitro honorários ao douto advogado dativo no valor máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão.

Com o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); (ii) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; (iii) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; (iv) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se e intimem-se.

Leme, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA